

[별표 3] <개정 2011.12.30>

사업면허취소·사업등록취소 및 사업정지 등의 처분기준(제43조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 하나의 자동차가 둘 이상의 위반행위와 관련되는 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 사업정지와 사업정지, 사업정지와 운행정지 또는 운행정지와 운행정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 이 경우 각 처분기준을 합산한 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날을 기준으로 한다.

다. 처분관할관청은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가목 및 나목의 기준에 따른 처분을 가중하거나 감경할 수 있다.

1) 가중 사유

가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우

나) 위반의 내용·정도가 중대하여 이용객에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

2) 감경 사유

가) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

나) 위반의 내용·정도가 경미하여 이용객에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

다) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 5년 이상 여객자동차 운수사업을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우

라) 그 밖에 여객자동차 운수사업에 대한 정부 정책상 필요하다고 인정되는 경우

라. 처분관할관청은 다목에 따라 처분을 가중 또는 감경하는 때에는 다음의 구분에 따른다.

1) 사업전부정지·사업일부정지 또는 운행정지의 경우에는 처분기준일수의 2분의 1의 범위에서 일수를 가중하거나 감경할 것. 이 경우 가중하는 경우에도 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

2) 사업면허취소 또는 사업등록취소를 감경하는 경우에는 노선폐지를 수반하는 사업계획 변경명령 또는 감차를 수반하는 사업계획 변경명령으로 할 것.

다만, 자동차가 1대인 사업자의 사업면허취소를 감경하는 경우에는 90일 이상의 사업정지로 한다.

- 3) 노선폐지를 수반하거나 감차를 수반하는 사업계획변경명령을 가중하는 경우에는 사업면허취소 또는 사업등록취소로 하고, 감경하는 경우에는 90일 이상의 사업전부정지 또는 사업일부정지로 할 것
- 4) 위반자동차 1대의 감차를 수반하는 사업계획변경명령을 감경하는 경우에는 90일 이상의 운행정지로 할 것
- 5) 중대한 교통사고를 일으킨 자에 대한 처분을 감경하는 경우에는 해당 위반 행위보다 한 단계 낮은 위반행위에 해당하는 처분기준을 적용할 것. 다만, 그 위반행위보다 한 단계 낮은 위반행위가 없는 경우에는 30일 이상의 사업일부정지로 한다.

2. 개별기준

가. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

구 분	위 반 내 용	관계 법조문	처 분 내 용		
			1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 면허 또는 등록 등	1. 면허를 받거나 등록한 여객자동차운송사업용 자동차를 타인에게 대여한 경우 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 여객자동차운송사업 또는 자동차대여사업의 면허(변경면허를 포함한다)를 받거나 등록을 한 경우 3. 여객자동차운송사업 또는 자동차대여사업의 면허기준이나 등록기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 결격사유에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 그 사유에 해당하는 사람이 있는 경우로서 3개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명한 경우와 피상속인이 사망한 날부	법 제4조, 제85조 제1항 제4호 법 제4조, 제28조, 제85조 제1항 제5호 법 제5조, 제29조, 제85조 제1항 제7호 법 제6조, 제28조, 제36조, 제85조 제1항 제8호	감차명령 사업면허취소 · 사업등록취소 사업면허취소 · 사업등록취소 사업면허취소 · 사업등록취소		

	터 90일 이내에 상속인이 사업을 다른 사람에게 양도한 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 관할 관청이 면허 시 불인 조건을 위반한 경우 6. 면허를 받거나 등록한 업종의 범위를 벗어나 영업을 한 경우(자동차대여사업자가 그 사업용자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하거나 알선한 경우를 포함한다) 7. 면허를 받거나 등록한 노선을 위반하여 운행한 경우 8. 면허를 받은 사업구역 외의 행정구역에서 영업을 한 경우 9. 한정면허를 받은 사업자가 면허를 받은 업무범위 또는 면허기간을 위반하여 운행한 경우 10. 면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 아니하고 차고지가 아닌 곳에서 밤샘주차를 한 경우. 다만, 전세버스운송사업에 사용되는 자동차가 영업 중에 주차장에서 밤샘주차를 하는 경우와 대여사업에 사용되는 자동차가 대여 중인 경우는 제외한다. 11. 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 경우	법 제4조, 제85조 제1항 제38호 법 제4조, 제28조, 제34조 제3항, 제85조 제1항 제6호 및 제26호 법 제4조, 제85조 제1항 제6호 법 제4조, 제85조 제1항 제6호 법 제4조, 제85조 제1항 제6호 법 제4조, 제28조, 제85조 제1항 제6호 법 제4조, 이영 제3조 제2호 라목, 법 제85조 제1항 제6호 법 제5조, 제85조 제	사업일부정지 (30일) 사업일부정지 (30일) 사업일부정지 (30일) 사업일부정지 (5일) 사업일부정지 (30일) 운행정지(3일) 운행정지(60일) 사업일부정지 (15일)	사업일부정지 (60일) 사업일부정지 (60일) 사업일부정지 (60일) 사업일부정지 (10일) 사업일부정지 (60일) 운행정지(5일) 사업면허취소 사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (90일) 사업일부정지 (90일) 사업일부정지 (90일) 사업일부정지 (20일) 사업일부정지 (90일) 사업면허취소 사업일부정지 (45일)
2. 운송부대 시설	12. 여객자동차운송사업의 면허기준 또는 등록기준을 위				

	반하여 운수종사자를 위한 휴게실 등 부대시설을 갖추지 아니하거나 유지하지 아니한 경우	1항제7호			
3. 운송 개시	13. 정당한 사유 없이 지정된 기일 또는 기간 내에 수송시설을 확보하지 못하여 시설 확인을 받지 못하거나 운송을 시작하지 못한 경우 14. 신설된 노선 또는 운행계통에서 지정된 기일 또는 기간 내에 운송을 시작하지 아니한 경우	법 제7조, 제85조제1항제9호	사업면허취소		
4. 운임 및 요금	15. 운임 및 요금에 대한 신고를 하지 아니하고 운송을 하거나 그 밖의 영업을 개시한 경우 16. 신고한 운임 및 요금 외에 부당한 요금을 받은 경우(택시운송사업은 제외한다) 17. 미터기를 부착하지 아니하거나 사용하지 아니하고 여객을 운송한 경우(구간운임제 시행지역은 제외한다) 18. 소아의 무임운송을 거절하거나 받지 아니하여야 할 운임을 받은 경우 19. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 발급하지 아니한 경우(시내버스, 농어촌버스 및 마을버스의 경우와 승차권의 판매를 위탁한 자는 제외하며, 택시의 경우는 여객의 요구가 있는 경우만 해당한다)	법 제8조, 제85조제1항제10호 법 제8조, 제85조제1항제10호 법 제8조, 제85조제1항제10호 법 제8조, 제85조제1항제10호	사업일부정지(5일) 사업일부정지(3일) 운행정지(5일) 운행정지(3일)	사업일부정지(10일) 사업일부정지(5일) 운행정지(10일) 운행정지(5일)	사업일부정지(20일) 사업일부정지(10일) 운행정지(20일)
5. 운송약관 및 대여약관	20. 운송약관 또는 대여약관의 신고 또는 변경신고를 하지 아니한 경우	법 제9조, 제31조, 제85조제1항제11	사업일부정지(30일)	사업일부정지(50일)	

6. 사업계획 변경 등	21. 신고한 운송약관 및 대여 약관을 이행하지 아니한 경우	호 법 제9조, 제31조, 제85조 제1항 제11호	사업일부정지 (10일)	사업일부정지 (20일)	사업일부정지 (30일)
	22. 임의로 다음 각 목 어느 하나의 행위를 하여 사업계획을 위반한 경우 가. 결행 나. 도중 회차 다. 노선 또는 운행계통의 단축 또는 연장 운행 라. 감회 또는 증회 운행	법 제10조, 제85조 제1항 제12호	사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (50일)	
	23. 주사무소 또는 영업소 외의 지역에서 상시 주차시켜 영업한 경우	법 제10조, 제35조, 제85조 제1항 제12호	사업일부정지 (60일)	사업일부정지 (90일)	감차명령
	24. 인가를 받지 아니하거나 등록 또는 신고를 하지 아니하고 주사무소(1인 사업자는 제외한다)·영업소·정류소 또는 차고를 신설·이전하거나 사업계획변경의 등록 또는 신고를 하지 아니하고 주사무소나 영업소별 차량대수를 임의로 변경한 경우	법 제10조, 제35조, 제85조 제1항 제12호	사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (50일)	
	25. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차말소등록 이후 6개월 이내에 자동차를 충당하지 못한 경우. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우는 제외한다.	법 제10조, 제35조, 제85조 제1항 제12호	사업일부정지 (60일)	감차명령	
	26. 운행시간에 대하여 사업계획 변경의 인가를 받지 아니하거나 등록 또는 신고를 하지 아니하고 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 아니한 경우	법 제10조, 제35조, 제85조 제1항 제12호	사업일부정지 (5일)	사업일부정지 (10일)	

	27. 그 밖의 사업계획의 내용을 위반한 경우	법 제10조, 제35조, 제85조 제1항 제12호	사업일부정지 (3일)	사업일부정지 (5일)	
7. 명의이용	28. 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 그의 명의로 여객자동차운송사업 또는 자동차대여사업을 다른 사람으로 하여금 경영하게 한 경우	법 제12조, 제35조, 제85조 제1항 제13호	사업면허취소 · 사업등록취소		
8. 사업관리위탁	29. 신고를 하지 아니하고 여객자동차운송사업의 관리를 위탁하거나 허가를 받지 아니하고 자동차대여사업의 관리를 위탁한 경우	법 제13조, 제32조, 제85조 제1항 제14호 및 제25호	사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (60일)	사업일부정지 (90일)
9. 사업의 양도·양수 및 법인의 합병	30. 개인택시운송사업의 양도·양수 인가를 받지 아니하거나 부정한 방법으로 양도·양수 인가를 받은 경우	법 제14조, 제85조 제1항 제15호	사업면허취소		
	31. 신고를 하지 아니하고 사업을 양도하거나 양수한 경우	법 제14조, 제35조, 제85조 제1항 제15호	사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (60일)	사업일부정지 (90일)
	32. 신고를 하지 아니하고 법인인 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 법인을 합병한 경우	법 제14조, 제35조, 제85조 제1항 제15호	사업전부정지 (30일)	사업전부정지 (60일)	사업전부정지 (90일)
10. 사업의 휴업·폐업·재개	33. 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 사업의 전부를 휴업하거나 폐업한 경우	법 제16조, 제35조, 제85조 제1항 제16호	사업면허취소 · 사업등록취소		
	34. 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 사업의 일부를 휴업하거나 폐업한 경우	법 제16조, 제35조, 제85조 제1항 제16호	감차명령		

	35. 사업의 전부를 휴업한 후 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 아니한 경우	법 제16조, 제35조, 제85조 제1항 제16호	사업면허취소 · 사업등록취소		
	36. 사업의 일부를 휴업한 후 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 아니한 경우	법 제16조, 제35조, 제85조 제1항 제16호	감차명령		
11. 자동차의 표시	37. 자동차의 바깥쪽에 운송사업자의 명칭, 기호, 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 사항을 표시하지 아니한 경우	법 제17조, 제85조 제1항 제17호	운행정지(5일)	운행정지(10일)	
12. 사고 시의 조치	38. 천재지변이나 교통사고로 인하여 여객 중에 사상자가 발생하였을 때 사상자에 대한 응급조치 등을 하지 아니하거나 자동차의 전복·화재 등 다음 각 목의 중대한 교통사고가 발생한 경우 지정된 시간 내에 보고를 하지 아니한 경우. 다만, 사고에 대한 고의·과실책임이 없는 자와 개인택시사업자가 중상 이상의 사고를 당한 경우는 제외한다. 가. 사업용 자동차의 전복·추락·화재 또는 철도차량과의 충돌사고 나. 2명 이상의 사망자 발생사고 다. 사망자 1명 및 3명 이상의 중상자 발생사고 라. 6명 이상의 중상자 발생사고	법 제19조, 제85조 제1항 제18호	사업일부정지 (25일) 사업일부정지 (25일) 사업일부정지 (15일) 사업일부정지 (10일)		
13. 운송수입금의 전액 납부	39. 운송수입금의 전액을 받지 아니하여 1차 과태료처분을 받은 자가 해당 과태료처분을 받은 날부터 1년 이내에 같은 위반행위로 과태료처분을 3차례 이상 더 받은 경	법 제21조, 제85조 제1항 제19호	감차명령		

14. 운송시설 및 여객의 안전 확보	우				
	40. 자동차 안에 게시하여야 할 사항을 게시하지 아니한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운 행정지(5일)	운 행정지(10일)	
	41. 정류소에서 주차 또는 정차 질서를 문란하게 한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운 행정지(5일)	운 행정지(10일)	
	42. 속도제한장치 또는 운행기록계가 정상적으로 작동되지 아니하는 상태에서 자동차를 운행한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운 행정지(5일)	운 행정지(10일)	
	43. 차내 자동안내방송 실시 상태가 불량한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운 행정지(3일)	운 행정지(5일)	
	44. 사업용자동차의 구조·장치 및 설비에 관한 운송사업자의 준수 사항(이하 “설비기준”이라 한다)에 적합하지 아니한 출력의 원동기로 여객을 운송한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지(20일)	사업일부정지(40일)	사업일부정지(60일)
	45. 설비기준을 위반하여 전자감응장치·압력센서장치 또는 가속페달잠금장치를 설치하지 아니하거나 작동하지 아니하고 운행한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지(30일)	사업일부정지(60일)	사업일부정지(90일)
	46. 차실에 냉방·난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 아니하고 여객을 운송한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지(5일)	사업일부정지(10일)	사업일부정지(15일)
	47. 설비기준을 위반하여 정차 신호용 버저를 설치하지 아니하거나 차실에 자동안내방송장치를 갖추지 아니한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지(5일)	사업일부정지(10일)	
	48. 설비기준을 위반하여 앞바퀴에 재생 타이어를 사용한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지(30일)	사업일부정지(60일)	사업일부정지(90일)

	49. 앞바퀴에 튜브리스타이어를 사용하여야 할 자동차에 이를 사용하지 아니한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (60일)	사업일부정지 (90일)
	50. 그 밖의 설비기준에 적합하지 아니한 자동차를 이용하여 운송한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지 (3일)	사업일부정지 (5일)	
	51. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 아니한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운행정지(3일)	운행정지(5일)	
	52. 차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지 (5일)	사업일부정지 (10일)	
	52의2. 시내일반버스의 운전자 좌석 주변에 운전자를 보호할 수 있는 구조의 격벽시설을 설치하지 아니한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지 (30일)	사업일부정지 (60일)	사업일부정지 (90일)
	52의3. 차량의 청결상태에 대한 관찰관청과 조합이 합동으로 실시하는 확인을 거부하는 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운행정지 (20일)		
	14의2. 사업용 자동차의 제공 및 이용	52의4. 일반택시운송사업자가 소속 운수종사자가 아닌 자 (형식상의 근로계약에도 불구하고 실질적으로는 소속 운수종사자가 아닌 자를 포함한다)에게 운송사업용 자동차를 제공(관계 법령상 허용되는 경우를 제외한다)한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	사업일부정지 (90일)	감차명령
15. 빈번한 법령 위반	53. 여객자동차운송사업자가 지켜야 할 준수 사항을 위반한 건수가 다음 각 목의 기준에 해당되는 경우	법 제21조 제3항, 제85조 제1항 제21호		감차명령	
	가. 사업용자동차 1대당 월 위반건수가 8건 이상인 경우 나. 사업용자동차 1대당 해		감차명령		

	당 연도의 위반건수가 50건 이상이 된 경우 다. 다음 계산식에 따라 산출한 업체당 해당 연도의 위반지수가 60 이상이 된 경우 $\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$ 라. 다음 계산식에 따라 산출한 업체당 해당 연도의 위반지수가 100 이상이 된 경우 $\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$		감차명령		
16. 사업개선 명령 등	54. 사업개선명령 또는 운행명령을 이행하지 아니한 경우	법 제23조, 제33조, 제85조 제1항 제22호	사업일부정지 (20일)	사업일부정지 (40일)	사업일부정지 (60일)
17. 운전자의 자격 요건 등	55. 택시운송사업자가 차내에 택시운전자격증명을 항상 게시하지 아니한 경우	법 제21조, 제85조 제1항 제21호	운행정지 (5일)		
	56. 운수종사자의 자격요건을 갖추지 아니한 사람을 운전업무에 종사하게 한 경우	법 제24조, 제85조 제1항 제20호	사업일부정지 (90일)	감차명령	
	57. 운수종사자의 교육에 필요한 조치를 하지 아니한 경우	법 제25조, 제85조 제1항 제23호	사업일부정지 (5일)	사업일부정지 (10일)	사업일부정지 (15일)
18. 사업 개시	58. 자동차대여사업자가 지정된 기간 안에 등록기준에 해당하는 대수의 자동차등록을 하지 못하거나 사업을 개시하지 못한 경우	법 제29조, 제85조 제1항 제24호	사업등록취소		
19. 보고 · 검사	59. 지정된 기일 내에 보고 또는 서류 제출의 명령을 이행하지 아니한 경우	법 제79조, 제85조 제1항 제33호	사업일부정지 (3일)	사업일부정지 (5일)	
	60. 장부 · 서류와 그 밖의 물건의 검사를 거부 · 방해 또	법 제79조, 제85	사업일부정지 (5일)	사업일부정지 (10일)	사업일부정지 (15일)

	는 기피한 경우	조 제 1 항 제34호			
	61. 질문에 응하지 아니하거나 거짓으로 진술을 한 경우	법 제79조, 제85조 제 1 항 제34호	사업일부정지 (5일)	사업일부정지 (10일)	
20. 자가용 자동차	62. 자가용자동차를 사용하여 여객자동차운송사업을 경영 한 경우	법 제83조 제 1 항 제1호, 제 85조 제 1 항제35호	운행정지 (180일)		
	63. 허가를 받지 아니하고 자 가용자동차를 유상으로(자 동차 운행에 필요한 경비를 포함한다) 운송에 사용하거 나 임대한 경우	법 제83조 제 1 항 제2호, 제 85조 제 1 항제35호	운행정지 (180일)		
21. 차령 초 과	64. 여객자동차 운수사업에 사 용되는 자동차의 차령을 초 과하여 운행한 경우	법 제84조, 제85조 제 1 항 제36호	사업일부정지 (90일)	감차명령	
22. 빈번한 교통사고	65. 5대 이상의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자로서 해당 연도의 교통사고지수 (교통사고건수/보유대수×10) 가 다음 각 목의 기준에 이 르게 된 경우 가. 시내버스운송사업·농 어촌버스운송사업 및 마 울버스운송사업의 경우: 4 나. 시외버스운송사업의 경 우 1) 운행형태가 고속인 경 우: 2 2) 운행형태가 직행 및 일 반인 경우: 3 다. 일반택시운송사업의 경 우: 2 라. 전세버스운송사업의 경 우: 2 마. 특수여객자동차운송사 업의 경우: 1 66. 5대 이상의 자동차를 보유	법 제85조 제 1 항 제3호	사업일부정지 (75일)		
		법 제85	감차명령		

	한 여객자동차운송사업자로 서 해당 연도의 교통사고지 수(교통사고건수/보유대수 ×10)가 다음 각 목의 기준에 이르게 된 경우 가. 시내버스운송사업·농 어촌버스운송사업 및 마 을버스운송사업의 경우: 10 나. 시외버스운송사업의 경 우 1) 운행형태가 고속인 경 우: 3 2) 운행형태가 일반 및 직 행인 경우: 6 다. 전세버스운송사업의 경 우: 3 라. 특수여객자동차운송사 업의 경우: 3 마. 일반택시운송사업의 경 우: 8 67. 5대 이상의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자로서 해당 연도의 교통사고지수 (교통사고건수/보유대수 ×10)가 다음 각 목의 기준 에 이르게 된 경우 가. 시내버스운송사업·농 어촌버스운송사업 및 마 을버스운송사업의 경우: 12 나. 시외버스운송사업의 경 우 1) 운행형태가 고속인 경 우: 4 2) 운행형태가 일반 및 직 행인 경우: 8 다. 전세버스운송사업의 경 우: 4 라. 특수여객자동차운송사 업의 경우: 4 마. 일반택시운송사업의 경	조 제 1 항 제3호 법 제85 조 제 1 항 제3호	사업면허취소 ·사업등록취소		
--	---	---	---------------------------	--	--

	우: 10 68. 5대 미만의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자가 해 당 교통사고일 이전 최근 1 년간 다음 각 목의 구분에 따른 교통사고를 일으킨 경 우 가. 1건의 교통사고 나. 2건의 교통사고 다. 3건 이상의 교통사고	법 제85 조 제 1 항 제3호			
23. 중대한 교통사고	69. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음 각 목에 해당하는 경우 가. 40명 이상 나. 30명 이상 39명 이하 다. 20명 이상 29명 이하 라. 10명 이상 19명 이하 마. 8명 이상 9명 이하 바. 5명 이상 7명 이하 사. 2명 이상 4명 이하 70. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음 각 목에 해당하는 경우 가. 40명 이상 나. 30명 이상 39명 이하 다. 20명 이상 29명 이하 라. 10명 이상 19명 이하 마. 6명 이상 9명 이하	법 제85 조 제 1 항 제3호	사업일부정지 (30일) 사업일부정지 (60일) 감차명령 감차명령 (10대 감차) 감차명령 (8대 감차) 감차명령 (6대 감차) 감차명령 (4대 감차) 사업일부정지 (180일) 사업일부정지 (120일) 사업일부정지 (60일) 감차명령 (5대 감차) 감차명령 (4대 감차) 감차명령 (3대 감차) 사업일부정지 (120일) 사업일부정지 (60일)		
24. 사업경	71. 사업경영의 불확실 또는	법 제85	사업면허취소		

영부실	자산상태의 현저한 불량이 나 그 밖의 사유로 사업을 계속하는 것이 적합하지 아 니하여 국민의 교통편의를 해치는 경우	조 제 1 항 제2호	·사업등록취소		
25. 운전면 허 취 소 등	72. 개인택시운송사업자의 운 전면허가 취소되거나 운수 종사자의 자격이 취소된 경 우	법 제85 조 제 1 항 제 37 호 , 제87조제 1항제2호 및 제3호	사업면허취소		

비고

1. 처분내용이 감차명령인 경우에는 해당 위반자동차를 포함하여 처분하여야 한다.
2. 감차 시 제3조제1호에 따른 노선 여객자동차운송사업의 경우에는 사고와 직접 관련된 노선을 운
행하는 자동차를 우선 처분하고, 사고와 관련된 노선이 여러 개인 경우에는 사고와 관련된 노선
중 수입이 가장 많은 노선을 운행하는 자동차를 우선 처분한다.
3. 벽지노선 등을 운행하는 버스운송사업자에 대하여 처분을 할 때에는 수익성이 있는 운행계통이
나 수익성이 있는 운행계통을 운행하는 자동차를 대상으로 한다.
4. 1개의 중대한 교통사고로 여러 개의 위반행위를 한 경우에는 이를 합산하여 처분한다.
5. “교통사고”란 자동차의 운행으로 인하여 승객(운전자 및 종업원을 포함한다)·보행자 등 사람이
죽거나 다치는 사고로서 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. “사망사고”란 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고 발생 시부터 72시간 이내에 사람이 사
망한 사고를 말한다.
 - 나. “중상사고”란 교통사고로 인하여 다친 사람이 의사의 최초 진단 결과 3주 이상의 치료가 필
요한 상해를 입은 사고를 말한다.
 - 다. “경상사고”란 교통사고로 인하여 다친 사람이 의사의 최초 진단 결과 5일 이상 3주 미만의
치료가 필요한 상해를 입은 사고를 말한다.
6. 교통사고지수 산정 시 경상사고는 0.3건으로, 중상사고는 0.7건으로, 사망사고는 1건으로 처리한
다. 위반내용란의 제68호의 처분을 할 때에도 이를 준용한다.
7. 보유대수가 변동되었을 때의 지수 계산은 다음 계산식에 따른다.
 - 가. 사고지수 = $\left(\frac{\text{변동 전 사고건수}}{\text{변동 전 보유대수}} \times 10 \right) + \left(\frac{\text{변동 후 사고건수}}{\text{변동 후 보유대수}} \times 10 \right)$
 - 나. 위반지수 = $\left(\frac{\text{변동 전 위반건수}}{\text{변동 전 보유대수}} \times 10 \right) + \left(\frac{\text{변동 후 위반건수}}{\text{변동 후 보유대수}} \times 10 \right)$
8. 위 표의 위반내용란 제10호에서 “밤샘주차”란 0시부터 4시 사이에 1시간 이상 주차하는 것을 말
한다.
9. 위반내용란의 제39호에 따른 감차명령은 운송사업자의 면허차량 보유대수가 50대 미만인 경우
에는 3대, 50대 이상인 경우에는 5대를 감차한다.
10. 위반내용란의 제66호에 따른 감차명령은 노선 여객자동차운송사업의 경우에는 가장 수입이 많
은 노선의 운행계통을 운행하는 자동차의 전부를 감차하고, 구역 여객자동차운송사업 및 운행계
통이 하나인 노선 여객자동차운송사업의 경우에는 해당 사업자의 보유대수의 5분의 1을 감차한

다.

11. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
12. 1건의 교통사고로 1명이 사망하고 3명 이상 5명 이하의 인원이 중상을 입은 경우에는 위반내용란의 제70호마목에 따라 처분한다.
13. 자동차 보유대수가 1대인 여객자동차운송사업의 경우 그 처분내용이 감차명령인 경우에는 사업등록취소 또는 사업면허취소의 처분을 한다.
14. 위 표의 위반내용란의 제71호에서 “사업경영의 불확실 또는 자산상태의 현저한 불량”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 가. 「어음법」 또는 「수표법」에 따라 정당하게 지급제시된 어음 또는 수표의 지급에 응하지 못하여 지급거절 상태에 있는 경우
 - 나. 직전 2개 사업연도의 결산 결과 자기자본이 전액 잠식된 경우
 - 다. 직전 5개 사업연도의 결산 결과 자기자본이 3개 사업연도 이상 전액 잠식된 경우
15. 위 표의 위반내용란의 제71호에서 “국민의 교통편의를 해치는 경우”란 위 표 위반내용란의 제7호·제14호·제22호·제25호·제34호·제36호 또는 제64호에 해당하는 위반사항을 최근 1년간 3회 이상 위반한 경우를 포함한다.

나. 터미널사업

구 분	위 반 내 용	관계 법조문	처 분 내 용		
			1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 터미널 사업의 면허 등	1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 터미널사업의 면허(변경면허를 포함한다)를 받거나 등록을 한 경우	법 제36조, 제85조 제1항제5호	사업면허취소		
	2. 터미널사업의 면허기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우에는 그러하지 아니하다.	법 제37조, 제85조 제1항제7호	사업면허취소		
	3. 터미널사업자가 결격사유에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 그 사유에 해당하는 사람이 있는 경우로서 3개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명한 경우와 피상속인이 사망한 날부터 90일 이내에 상속인이 사업을 다른 사람에게 양도한 경우에는 그러하지 아니하다.	법 제36조, 제85조 제1항제8호	사업면허취소		
	4. 터미널사업의 면허를 받은 자가 시·도지사가 정하는 기간 내에 정당한 사유 없이 공사시행 인가를 받지 아니한 경우	법 제38조, 제85조 제1항제27호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
	5. 공사시행 인가를 받지 아니하고 공사를 시행한 경우	법 제38조, 제85조 제1항제27호	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)
	6. 공사시행 변경인가를 받지 아니하고 변경한 경우	법 제38조, 제85조 제1항제27호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
	7. 시·도지사가 지정하는 공사의 완성기간 내에 공사를 완성하지 아니하거나 인가받은 공사를 끝내고 시설확인 신청을 하지 아니한 경우	법 제38조, 제85조 제1항제27호 및 제28호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
2. 사용	8. 시설 확인을 받은 후 시·	법 제39조,	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)

개시	도지사가 정하는 기간 내에 터미널 사용을 시작하지 아니한 경우	제 85조 제 1 항 제 29호			
3. 사용약관	9. 신고 또는 변경신고를 하지 아니하고 터미널사용약관을 시행한 경우	법 제 40조, 제 85조 제 1 항 제 30호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
관	10. 신고된 사용약관을 위반한 경우	법 제 40조, 제 85조 제 1 항 제 30호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
4. 시설사용료	11. 인가된 시설 사용료 외의 요금을 징수한 경우	법 제 41조, 제 85조 제 1 항 제 31호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
5. 터미널의 사용·관리	12. 터미널사용자 또는 터미널이용객에 대하여 부당한 차별적 취급을 하거나 편리를 해치는 행위를 한 경우	법 제 42조 제 1 항, 제 85조 제 1 항 제 31호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
	13. 터미널의 시설기준 또는 관리기준을 위반하여 터미널을 관리한 경우	법 제 42조 제 2 항, 제 85조 제 1 항 제 31호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
	14. 사업자 또는 설치·운영자의 금지행위에 대한 중지명령을 이행하지 아니한 경우	법 제 42조 제 3 항, 제 85조 제 1 항 제 31호	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)
	15. 터미널의 유지·관리에 대한 시정명령을 이행하지 아니한 경우	법 제 42조 제 3 항, 제 85조 제 1 항 제 31호	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)
6. 위치·규모 및 구조·설비 등	16. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 아니하고 변경한 경우	법 제 43조, 제 85조 제 1 항 제 32호	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)
	17. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 아니하고 변경한 경우	법 제 43조, 제 85조 제 1 항 제 32호	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)
7. 개선명령	18. 터미널을 이용하는 공중의 교통 편익을 해치는 경우 명한 개선명령 또는 터미널사업의 개선을 위하여 명한 개선명령을 이행하지 아니한 경우	법 제 44조, 제 85조 제 1 항 제 22호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
8. 양도·	19. 신고를 하지 아니하고 터	법 제 48조,	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)

양수 및 합병 9. 휴업· 폐업	미널사업을 양도·양수한 경우	제 85조 제 1 항제 15호			
	20. 신고를 하지 아니하고 법 인인 터미널운송사업자를 합병한 경우	법 제 48조, 제 85조 제 1 항제 15호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
	21. 허가를 받지 아니하고 사 업을 휴업한 경우	법 제 48조, 제 85조 제 1 항제 16호	사업정지(3일)	사업정지(5일)	사업정지(10일)
	22. 허가를 받지 아니하고 사 업을 폐업한 경우	법 제 48조, 제 85조 제 1 항제 16호	사업정지(5일)	사업정지(10일)	사업정지(15일)